113年10月17日法規委員會草案修正版	市議會版本	市府提擬版本	113年10月17日 法規委員會審查意見 （以市議會版本為審查基準）
名稱：臺南市騎樓地使用管理自治條例	名稱：臺南市騎樓管理使用自治條例	名稱：臺南市騎樓**地**使用**管理**自治條例	照市府版本修正。
第一條　為規範本市騎樓**地**之管理與使用，以兼顧私人財產權與公共利益之平衡，特制定本自治條例。	第一條　為規範本市騎樓之管理與使用，以兼顧私人財產權與公共利益之平衡，特制定本自治條例。	第一條　為規範本市騎樓**地**之管理與使用，以兼顧私人財產權與公共利益之平衡，特制定本自治條例。	照市府版本修正。
第二條　本自治條例所稱騎樓地，指依臺南市騎樓地設置標準所設置之騎樓或無遮簷人行道。	第四條　本自治條例所稱騎樓，指依臺南市騎樓地設置標準所劃設之騎樓地。	第**二**條　本自治條例所稱騎樓**地**，指依臺南市騎樓地設置標準所設**置**之騎樓**或無遮簷人行道。**	修正條號為第二條，文字照市府版本修正。
第三條　本自治條例主管機關為本府工務局。但涉及本府各目的事業主管機關權責者，由各目的事業主	第二條　本自治條例主管機關為本府工務局。 本自治條例所定事項，涉及主管機關以外本府各目的事	第三條　本自治條例主管機關為本府工務局**。但涉及本府各目的事業主管機關權責者，由各目的事業主**	修正條號為第三條，文字照市府版本修正。

113年10月17日法規委員會草案修正版	市議會版本	市府提擬版本	113年10月17日 法規委員會審查意見 （以市議會版本為審查基準）
管機關辦理。 前項主管機關及各目的事業主管機關權責劃分如下： 一、主管機關：騎樓地設置範圍之認定。 二、本府警察局：於騎樓地違反道路交通管理處罰條例之處罰。 三、本府交通局：騎樓地通行、停車範圍之認定、審查及許可。	業主管機關之權責者，由各目的事業主管機關辦理，其權責劃分如下： 一、本府警察局：騎樓違反道路交通管理處罰條例之處罰。 二、本府交通局：認定騎樓通行及停車之範圍。 三、本府經濟發展局：同意騎樓商家設置延伸性營業事宜。	**管機關辦理**。 **前項**主管機關及各目的事業主管機關權責劃分如下： **一、主管機關：騎樓地設置範圍之認定。** **二、**本府警察局：**於**騎樓**地**違反道路交通管理處罰條例之處罰。 **三、**本府交通局：騎樓**地**通行、停車範圍**之認定、審查及許可**。	

113年10月17日法規委員會草案修正版	市議會版本	市府提擬版本	113年10月17日 法規委員會審查意見 （以市議會版本為審查基準）
四、本府經濟發展局：商家於騎樓地設置延伸性營業之認定、審查及許可。		**四**、本府經濟發展局：**商家於**騎樓**地**設置延伸性營業**之認定、審查及許可**。	
（不予制定）	第三條　本市轄區內騎樓之使用管理，除法律另有規定外，依本自治條例規定管理。		原條文條次都刪除，不予制定。
第**四**條　本市轄區內道路寬度八米以上兩側住宅之騎樓，有下列情形之一者，土地所有權人得沿騎樓地外緣以垂直道路之方式停放車輛於騎	第五條　本市轄區內道路寬度八米以上兩側住宅之騎樓，有下列情形之一者，土地所有權人得沿騎樓地外緣以垂直道路之方式停放車輛於騎	第**四**條　**騎樓面臨**道路寬度八公尺以上，有下列情形之一者，土地所有權人得**繕具申請書，並檢附騎樓管理計畫書及其他目的事業主管機關指**	一、修正條號為第四條。 二、議會版本文字修正： 第二項第四款：建築物出入口至少保留修正為一點三公尺。 第三項：道路交通管理處罰條例修正第九十條之三

113年10月17日法規委員會草案修正版	市議會版本	市府提擬版本	113年10月17日 法規委員會審查意見 （以市議會版本為審查基準）
樓地： 一、同一地點同時設有人行道及騎樓，且騎樓顯無供通行之必要者。 二、其他非經本府公告應完全供公眾通行之區域。 前項所稱得停放車輛於騎樓地之情形，須符合下列條件： 一、不妨礙行人通行之情形下。 二、停放方式以一	樓地： 一、同一地點同時設有人行道及騎樓，且騎樓顯無供通行之必要者。 二、其他非經本府公告應完全供公眾通行之區域。 前項所稱得停放車輛於騎樓地之情形，須符合下列條件： 一、不妨礙行人通行之情形下。 二、停放方式以一	**定文件向目的事業主管機關申請**沿騎樓外緣**向內**以垂直道路之方式停放車輛**及延伸性營業使用**： 一、**騎樓外側設有無遮簷人行道，且利用該人行道通行無障礙**。 二、其他**未**經**主管機關或目的事業主管機關**公告**騎樓**應完全供公眾通行之區域。	第一項所稱之機車、慢車為限。 三、Ingay Tali 穎艾達利議員保留大會發言權。 四、原市議會版本第 5 條及第 6 條，併市府版本第 4 條送大會討論。

113年10月17日法規委員會草案修正版	市議會版本	市府提擬版本	113年10月17日 法規委員會審查意見 （以市議會版本為審查基準）
排為限，且不得超出騎樓地範圍及不得有影響交通之虞。 三、自建築物地面層外牆面起算一點五公尺需保留行人空間。 四、應留設行人、機慢車進出空間，建築物出入口至少保留**一點三公尺**淨寬之縱向出入空間。	排為限，且不得超出騎樓地範圍及不得有影響交通之虞。 三、自建築物地面層外牆面起算一點五公尺需保留行人空間。 四、應留設行人、機慢車進出空間，建築物出入口至少保留一點二公尺淨寬之縱向出入空間。	**依**前項**申請**騎樓**使用者**，須符合下列條件： **二**、**應留設**自建築物地面層外牆面起算一**．**五公尺**以上淨寬之**行人空間**。但有特殊情形經主管機關或目的事業主管機關同意者，留設淨寬得減為一．三公尺以上**。 **二**、應沿建築物出入口**方向**留**設**	

113年10月17日法規委員會草案修正版	市議會版本	市府提擬版本	113年10月17日 法規委員會審查意見 （以市議會版本為審查基準）
前項所稱得於騎樓地停放之車輛，以道路交通管理處罰條例第九十條之三第一項所稱之機車、慢車為限。	前項所稱得於騎樓地停放之車輛，以道路交通管理處罰條例第三條第八款所稱之車輛為限。	一、三公尺以上淨寬之縱向行人空間。 三、車輛停放方式以一排為限。 四、騎樓使用不得妨礙行人通行、不得超出騎樓地範圍或影響交通。 第一項所稱得於騎樓停放之車輛，以道路交通管理處罰條例第九十條之三第一項所稱之機車、慢車為限。 目的事業主管機	

113年10月17日法規委員會草案修正版	市議會版本	市府提擬版本	113年10月17日 法規委員會審查意見 （以市議會版本為審查基準）
		關審查第一項申請案件，得綜合考量騎樓寬度與整平程度、道路特性、交通狀況、停車空間及公共設施等因素，要求申請人就申請內容為調整、變更或附加附款。 第一項申請書、騎樓管理計畫之審議、相關作業、其他申請條件與資格及目的事業主管機關指定文件等規定，由各目的事業主管機關另定之。	

113年10月17日法規委員會草案修正版	市議會版本	市府提擬版本	113年10月17日 法規委員會審查意見 （以市議會版本為審查基準）
		目的事業主管機關依第一項規定核准騎樓使用許可者，應揭露於該機關網站、設置必要之標誌或標線，或採取其他足以使公眾得知之方式。	
第五條　本市轄區內之騎樓，有下列情形之一者，其土地所有權人須向目的事業主管機關申請騎樓使用許可： 一、經本府公告之重要商業活動，應完全供公	第六條　本市轄區內之騎樓，有下列情形之一者，其土地所有權人須向目的事業主管機關申請騎樓使用許可： 一、經本府公告之重要商業活動，應完全供公		一、條號修正為第五條。 二、市議會版本第5條及第6條，併市府版本第4條逕送大會審查。

113年10月17日法規委員會草案修正版	市議會版本	市府提擬版本	113年10月17日 法規委員會審查意見 （以市議會版本為審查基準）
眾通行之區域。 二、經本府公告應保留一點五公尺行人步行空間，且建物出入口保留一點二公尺空間以外之區域。 三、其他經主管機關公告應由騎樓土地所有權人申請之區域。 前項規定由各目的事業主管機關另定之。	眾通行之區域。 二、經本府公告應保留一點五公尺行人步行空間，且建物出入口保留一點二公尺空間以外之區域。 三、其他經主管機關公告應由騎樓土地所有權人申請之區域。 前項規定由各目的事業主管機關另定之。		

113年10月17日法規委員會草案修正版	市議會版本	市府提擬版本	113年10月17日 法規委員會審查意見 （以市議會版本為審查基準）
第 **六** 條有下列情形之一者，各目的事業主管機關得撤銷或廢止原處分： 一、騎樓土地所有權人未依騎樓管理計畫執行其管理事項，或未履行其負擔，經命限期改善一次而仍未改善。 二、因事實或法規之變更，致原審議過之騎樓管理計畫繼續	第 七 條　有下列情形之一者，各目的事業主管機關得撤銷或廢止原處分： 一、騎樓土地所有權人未依騎樓管理計畫執行其管理事項，或未履行其負擔，經命限期改善一次而仍未改善。 二、因事實或法規之變更，致原審議過之騎樓管理計畫繼續	第 **五** 條　有下列情形之一者，各目的事業主管機關得撤銷或廢止**其騎樓使用許可，且自撤銷或廢止生效日起二年內，不得重新申請騎樓使用許可**： 一、騎樓土地所有權人未依騎樓**使用許可內容使用、**執行其管理事項**、**或未履行其負擔，經命限期改善**，屆期**仍未	一、條號修正為第六條。 二、文字照市議會版本。